PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE – SA & SAS

« Papier en-tête société »

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DU .....

L'an .... ; le .... à ....,

Les actionnaires de la société se sont réunis en **Assemblée Générale Ordinaire** à ....., sur convocation faite par le Président du Conseil d'Administration ou le Président Directeur Général, ou l'Administrateur Général.

Il a été établi une feuille de présence, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des ..... actionnaires représentés par des mandataires, et qui a été émargée par ..... chaque membre en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par **M** ....., *(Président du Conseil d'Administration, ou le ..... Président Directeur Général, ou l'Administrateur Général,* à préciser).

M ..... et **M .....** actionnaires représentant le plus grand nombre d'actions présents et acceptant sont appelés comme scrutateurs.

M ..... a été désigné comme secrétaire.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les scrutateurs permet de ..... constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent ..... actions représentant ..... % du capital social.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Le Président dépose sur le bureau, et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Un exemplaire du journal d'annonces légales ayant fait paraître la convocation ou les copies des lettres avec avis de réception ou récépissés ;
- La feuille de présence de l'assemblée certifiée sincère et véritable par les scrutateurs et à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- Les états financiers ;
- Le rapport du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Général ;

- Les rapports du Commissaire aux comptes ;
- Le texte des résolutions présentées à l'assemblée ;
- La liste des administrateurs ;
- La liste des actionnaires ;
- Le montant global certifié par le Commissaire aux comptes des rémunérations versées aux cinq ou dix dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés.

Le Président déclare que les documents ci-dessus et tous ceux prévus par l'Acte ..... Uniforme et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires à compter du jour de la convocation.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes arrêtés au ..... ;
- Affectation des résultats ;
- Rapports du Conseil d'Administration (*ou de l'Administrateur Général*) et du Commissaire aux comptes ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Ratification de nomination d'Administrateurs ;
- Nomination renouvellement Administrateurs ;
- Nomination Commissaire aux comptes ;
- Ratification de transfert de siège social ;
- Questions diverses.

Puis il est donné lecture :

- Du rapport du Conseil d'Administration (*ou de l'Administrateur Général)* exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé et les résultats de cette activité ;
- Du rapport du Commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte par la suite.

Diverses observations sont échangées portant sur la marche de la société et les points soulevés par l'ordre du jour (*résumé des discussions*).

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

A. Première résolution : Approbation des comptes

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- Du rapport du Conseil d'Administration (*ou de l'Administrateur Général*) sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le ....., et sur les comptes dudit exercice ;
- Du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,

Approuve les comptes et les états financiers dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée .....

B. Deuxième résolution : Affectation des résultats

-Résultat déficitaire

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des états financiers, constate l'existence d'un résultat déficitaire de FCFA .....

Elle décide d'affecter ce résultat au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée .....

-Résultat bénéficiaire

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des états financiers, constate l'existence d'un résultat bénéficiaire de FCFA .....

Elle décide d'affecter ce résultat comme suit :

- .....
- .....
- .....

Cette résolution est adoptée ....

C. Troisième résolution : Ratification de nomination provisoire d'Administrateur

L'Assemblée Générale, ratifie la nomination aux fonctions d'Administrateur de M ....., faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de la réunion du ...., en remplacement de M ....., démissionnaire *(ou décédé)*.

En conséquence, M ..... exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le .....

Cette résolution est adoptée .....

Si l'Administrateur est présent à l'Assemblée Générale :

M ....., présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat d'Administrateur qui vient de lui être confié en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

Si l'Administrateur n'est pas présent prévoir une lettre d'acceptation du mandat.

D. Quatrième résolution : Nomination d'Administrateurs ou d'Administrateur Général ou de Président

L'Assemblée Générale décide de nommer :

- M .....
- M .....

en qualité de nouveaux Administrateurs ou de nouvel Administrateur Général ou de nouveau Président , pour une durée de six (6) années au *(moins)*, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en .....

Si les Administrateurs ou l'Administrateur Général ou le Président sont (est) présent(s) à L'Assemblée Générale (sinon, lettre d'acceptation de mandat) :

M ..... et M ....., présents à l'assemblée, déclarent accepter le mandat d'Administrateur ou d'Administrateur Général ou du Président qui vient de leur être confié, en précisant qu'ils ne sont frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.

E. Cinquième résolution : Renouvellement mandat d'Administrateurs ou d'Administrateur Général ou du Président

L'Assemblée constatant que le mandat d'Administrateur ou d'Administrateur Général ou de Président de M ....., M ..... arrive(nt) arrive à expiration lors de la présente assemblée, décide de renouveler son *(ou leurs)* mandat(s) pour une durée de six ans *(ou moins)* qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos en .....

Cette résolution est adoptée .....

M ....., M, présent(s) à l'assemblée déclare(nt) accepter le renouvellement de son *(ou leurs)* mandat, en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de l'empêcher d'exercer les fonctions d'Administrateur ou d'Administrateur Général ou de Président de la société.

F. Sixième résolution : Révocation d'un d'Administrateur ou d'un Administrateur Général ou du Président

L'Assemblée Générale décide de mettre fin, à compter de ce jour, au mandat d'Administrateur ou d'Administrateur Général ou de Président de M ..... et (se réserve de statuer ultérieurement sur le quitus à lui consentir ou lui donne quitus de l'exécution de son mandat).

En remplacement dudit M ..... l'Assemblée Générale nomme comme Administrateur ou Administrateur Général ou Président M .... pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année .....

Cette résolution est adoptée .....

M ..... *(nouvel Administrateur ou nouvel Administrateur Général ou nouveau Président)*, présent à la réunion accepte ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'Administrateur ou d'Administrateur Général ou de Président de la société.

G. Septième résolution : Nomination Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale décide de nommer :

- M ..... en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
- M ..... en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ;

Pour une durée de six exercices sociaux, soit jusqu'à à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en .....

Cette résolution est adoptée .....

H. Huitième résolution : Indemnité de fonction

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux Administrateurs*(ou à certains Administrateurs : à préciser)* en rémunération de leurs activités, à titre d'indemnité de fonction la somme ..... de ..... FCFA au titre de l'année ..... *(ou bien : le montant annuel de ..... FCFA. pour chacune des années suivantes)*. Cette somme sera payée comme suit : *(mensuellement, trimestriellement ou en une seule fois : à préciser)*.

Cette résolution est adoptée .....

I. Neuvième résolution : Renouvellement mandat Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale constatant que le mandat de :

- M ....., Commissaire aux comptes titulaire ;
- M ....., Commissaire aux comptes suppléant ;

est arrivé à expiration, décide de le renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en .....

Cette résolution est adoptée .....

J. Dixième résolution : Non renouvellement mandat du Commissaire aux comptes et nomination d'un autre

L'Assemblée Générale constatant que le mandat de M ..... Commissaire aux comptes *(titulaire ou suppléant)* est arrivé à expiration, décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution est adoptée .....

Onzième résolution : Nomination Commissaire aux comptes

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale désigne M ..... en qualité de Commissaire aux comptes *(titulaire ou suppléant)* pour une durée de six exercices sociaux, soit jusqu'à à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en .....

Cette résolution est adoptée .....

K. Douzième résolution : Absence de conventions règlementées

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes faisant état de l'absence de conventions réglementées, l'Assemblée Générale en prend acte.

Cette résolution est adoptée .....

L. Treizième révolution : Approbation des conventions

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 440 (*pour la SA avec CA*) ou 503*(pour la SA avec Administrateur Général)* ou 853-14*(pour la SAS)* de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique, l'Assemblée Générale approuve les opérations conclues entre M ..... et la société, au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent dudit rapport.

Cette résolution est adoptée .....

Etant précise que M ..... n'a pas pris part au vote et ses actions n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité

.

M. Quatorzième résolution : Ratification transfert de siège

L'assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Général ou le Président lors de la séance du ....., de transférer le siège social du ..... au ..... En conséquence, elle approuve les modifications statutaires adoptées par le Conseil d'administration ou l'Administrateur Général ou le Président.

Cette résolution est adoptée .....

N. Quinzième résolution : Refus de ratification du transfert de siège social

L'assemblée Générale décide de ne pas ratifier la décision prise par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Général ou le Président lors de la séance du ....., de transférer le siège social au .....En conséquence, elle maintient le siège social à son ancienne adresse : ..... au lieu de ..... et annule les modifications statutaires réalisées par ledit Conseil ou l'Administrateur Général ou le Président.

L'article n° ..... des statuts est ainsi modifié :

" Le siège social est fixé à ..... "

Le reste de l'article est sans changement.

Cette résolution est adoptée .....

O. Seizième résolution : Actions attribuées gratuitement au personnel et aux dirigeants durant l'exercice

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président du Conseil ou de l'Administrateur Général ou du Président faisant état

- Du nombre et de la valeur des actions attribuées gratuitement durant l'exercice par la société *(et/ou par les sociétés liées)* à chacun des dirigeants ;
- Du nombre et de la valeur des actions attribuées gratuitement durant l'exercice par la société *(et/ou par les sociétés liées)* à chacun des dix (10) salariés de la société non dirigeants dont le nombre attribué est plus élevé ;
- Du nombre et de la valeur des actions attribuées gratuitement par la ou les société(s) liée(s) à l'ensemble des salariés et la répartition de ces actions entre les catégories de ces bénéficiaires ;

L'Assemblée Générale en prend acte :

Cette résolution est adoptée .....

P. Dix-septième résolution : Pouvoirs

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extraits du Procès-Verbal constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou autres s'il y a lieu.

Cette résolution est adoptée .....

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à ..... heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

Le Président ..... Les Scrutateurs Le Secrétaire